

АО «Группа ЛСР», ИНН 7810003500
196084, г. Санкт-Петербург, Московский
просп., д. 212
От:
Иванов Иван Иванович
190001, г. Санкт-Петербург, ул. Примерная,
д. 34, кв. 19
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной, Иванов Иван Иванович, и АО «Группа ЛСР», ИНН 7810003500 заключён договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000143 от 10 апреля 2023 года. Объект долевого строительства: ЖК «Лайм», корп. 2, кв. 143, г. Санкт-Петербург. Цена договора составляет 5100000 рублей, оплаченных мной 20 апреля 2023 года.

На основании ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» настоящим уведомляю об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с нарушением предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства более чем на два месяца (п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ).

Срок исполнения обязательства по договору установлен до 30 сентября 2025 года; квартира не была передана в установленный срок, имеет место существенная просрочка свыше семи месяцев; застройщиком не направлялось уведомлений относительно переноса указанного срока.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик обязан в течение 20 рабочих дней возвратить цену договора и уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату, за каждый день пользования.

Цена договора составляет 5100000 рублей. Проценты за пользование денежными средствами: $5100000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 1133 \text{ дн.} = 8089620.00 \text{ руб.}$ Итого к возврату: 13189620.00 рублей.

Прошу перечислить 13189620.00 рублей на мои банковские реквизиты: ПАО «Сбербанк», БИК 044525225, р/с 40817810099910000000, к/с 30101810400000000225.

Договор считается прекратившим действие со дня направления настоящего уведомления в силу ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ.

В случае неисполнения настоящего требования в добровольном порядке буду вынужден(-а) обратиться в суд. Помимо суммы возврата и процентов будут взысканы: штраф в размере 50% от присуждённой суммы (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»), компенсация морального вреда, а также судебные расходы.

_____ / _____

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____